

1501015-76.2022.8.26.0577

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... e anotações relativas à contabilidade do tráfico, elementos esses aliados à prova pericial, comprovam, à saciedade, que o réu, trazia consigo, a droga ventilada, para fins de tráfico, ficando isolada nos autos a negativa do réu.

Registre-se que, a despeito de o réu ter empreendido fuga, o que inviabilizou sua prisão no momento da abordagem, seu reconhecimento foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501015-76.2022.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501015-76.2022.8.26.0577 2022/000174

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

A APURAR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

ADEMIR SEVERINO DA SILVA (que também usa o nome JOSÉ CLAUDIONOR DE MOURA), qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 331 do Código Penal, em concurso material de infrações, porque, segundo narrou a inicial, no dia 23.02.2022, por volta das 18h00, na Rua Miguel Cornélio de Moraes, altura do nº 125, Parque dos Ypês, nesta cidade e comarca, trouxe consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 113,7g de cocaína, distribuída em 117 pinos plásticos; 14,85g de crack, distribuído em 58 pedras; 4,6g de 'maconha', distribuída em 7 porções; 3,46g de Metilenodioximetanfetamina (MDA), em 9 comprimidos; e 0,01g de Bromo - Dimetoxifeniletilamina (LSD), em papel ilustrado, do tipo picote - selo.

Ainda, segundo narrou a denúncia, nas mesmas condições de tempo e lugar acima citadas, o ora acusado desacatou funcionários públicos no exercício da função e em razão dela.

Recebida a denúncia em 10.05.2022 (fl. 98), o acusado foi citado pessoalmente (fl. 123), apresentando defesa (fls. 127/128).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 129/130), foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência em parte, com a condenação do réu nas penas do delito de tráfico e absolvição quanto ao crime de desacato por falta de provas (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, apontando ser a reincidência resquício do direito penal do autor; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; a aplicação do art. 49, do Código Penal, no tocante à multa, por inconstitucional a previsão da lei de tóxicos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

O réu, em juízo, negou a prática delitiva, dizendo que foi abordado pelos policiais e fugiu porque não sabiam que eram policiais. Feriu-se na fuga. A droga apreendida não lhe pertencia. Não conhecia os policiais, não possuindo nada contra eles.

Os policiais civis DOUGLAS DE MEDEIROS SILVA e JOÃO PEREZ, ouvidos em juízo, em depoimentos seguros e harmônicos, narraram que, no curso de cumprimento de diligências diversas e havendo notícia da prática de tráfico no local, depararam-se com o acusado na posse de uma pequena bolsa. Ele empreendeu fuga ao perceber que seria abordado e acabou caindo no chão, ocasião em que foi rendido, sendo apreendido em sua posse dinheiro em notas trocadas, porções de "maconha", cocaína, crack, ecstasy e LSD, além de caneta e caderno de anotações no interior da pochete. No momento da abordagem, o réu gritava que estava sendo agredido. Mais de dez pessoas ali se apresentaram e começaram a hostilizar e ameaçar a equipe falando. Apoio policial foi solicitado, e os populares que ali se encontravam armaram-se com pedras e investiram contra a equipe, ocasião em que o acusado empreendeu fuga. Posteriormente, o apoio policial chegou no local e realizou buscar no interior dos condomínios. Em razão do ocorrido, foram embora e realizaram pesquisas policiais com a finalidade de identificarem o acusado, e o reconheceram, sem sombra de dúvidas, anotando que ele já havia sido abordado anteriormente (arquivo digital).

Relatório de investigação foi juntado às fls. 19/26.

Anotações referentes à contabilidade do tráfico foram acostadas às fls. 15/17.

Os celulares foram submetidos à perícia (fls. 151/161 e 168/169).

O laudo de fls. 34/36 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de Tetrahydrocannabinol (THC), cocaína, Metilenodioximetanfetamina (MDMA), e 2C-B (4-BROMO-2, 5- DIMETOXIFENILETILAMINA) que, como se sabe, são drogas.

Frise-se que nada há nos autos a demonstrar que os agentes conheciam o réu antes dessa abordagem, não havendo, pois, interesse dele em falsamente incriminá-lo.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Sumulando, a palavra dos policiais, que apreenderam expressiva quantidade e variedade de drogas na posse direta do acusado (113,7g de cocaína, distribuída em

117 pinos plásticos; 14,85g de crack, distribuído em 58 pedras; 4,6g de 'maconha', distribuída em 7 porções; 3,46g de Metilenodioximetanfetamina (MDA), em 9 comprimidos; e 0,01g de Bromo - Dimetoxifeniletamina (LSD), em papel ilustrado, do tipo picote - selo.), além de dinheiro (R\$ 379,00) e anotações relativas à contabilidade do tráfico, elementos esses aliados à prova pericial, comprovam, à saciedade, que o réu, trazia consigo, a droga ventilada, para fins de tráfico, ficando isolada nos autos a negativa do réu.

Registre-se que, a despeito de o réu ter empreendido fuga, o que inviabilizou sua prisão no momento da abordagem, seu reconhecimento foi realizado naquele mesmo dia, por meio de pesquisas nos bancos de dados policiais, anotando os agentes que já o haviam abordado anteriormente, a despeito de não se recordar de sua qualificação completa. O próprio acusado, aliás, não negou em juízo tratar-se do indivíduo abordado pelos policiais.

No tocante ao delito de desacato, todavia, não há prova robusta de sua ocorrência, como reconhece o Ministério Público, porquanto os policiais, ouvidos em juízo, não se recordaram de sua prática, sendo de rigor, portanto, quanto a esta imputação, a absolvição por falta de provas.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e absolvição quanto ao crime do art. 331, do Código Penal.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente. As condenações referentes aos processos nº 0006801-22.2006, da 1ª vara Criminal de Jacareí, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 22.10.2007 e para Defesa em 12.11.2007 (fls. 114/115), e processo nº 0001838-93.2006, da Vara Distrital de Guararema, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 27.06.2013 e para Defesa em 19.08.2013 (fl. 212) são utilizadas, logo, nesta etapa, e as condenações referentes ao processo nº 0007439-55.2006, da 2ª vara Criminal de Jacareí, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 02.12.2009, e para Defesa em 11.02.2010 (fls. 115/116), e ao processo nº 0060023-78.2010, da 3ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 21.10.2014 e para Defesa em 26.01.2015 (fl. 119) posteriormente na consideração da reincidência, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento”.

(RHC 92611, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Anoto, por oportuno, não ter decorrido o lapso depurador das condenações referentes aos processos acima relacionados, pois o processo nº 0006801-22.2006 está em fase de execução de pena (fl. 94); e os processos nº 0007439-55.2006, nº 0060023-78.2010, e nº 0001838-93.2006 aguardando início de cumprimento de pena (fls. 95 e 96).

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, mormente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de sua natureza (113,7g de cocaína, distribuída em 117 pinos plásticos; 14,85g de crack, distribuído em 58 pedras; 4,6g de 'maconha', distribuída em 7 porções; 3,46g de Metilenodioximetanfetamina (MDA), em 9 comprimidos; e 0,01g de Bromo - Dimetoxifeniletilamina (LSD), em papel ilustrado, do tipo picote - selo), além de anotações referentes à contabilidade do tráfico e dinheiro (R\$ 379,00), a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, afora 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda etapa, sendo o réu reincidente, majoro as penas para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, o unitário no piso.

Registro que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

"Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada.

(HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Anoto que devido à reincidência do réu, inaplicável a minorante do § 4º do art. 33, norma que atende a todos os princípios jurídico-penais, não ofendendo a isonomia; antes, garantindo plena individualização da pena.

O regime de cumprimento de pena é o inicialmente fechado, ante sua quantidade, reincidência e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais art. 33, parágrafo 2º, 'a' e parágrafo 3º do Código Penal).

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas seja pela mera quantidade de pena aplicada, seja pela reincidência.

Ante o exposto, julgo a denúncia:

a) IMPROCEDENTE EM PARTE para absolver ADEMIR SEVERINO DA SILVA (que também usa o nome JOSÉ CLAUDIONOR DE MOURA), qualificado nos autos, da acusação de haver praticado o delito do art. 331, do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal;

b) PROCEDENTE EM PARTE para condenar ADEMIR SEVERINO DA SILVA (que também usa o nome JOSÉ CLAUDIONOR DE MOURA), qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (regime inicial fechado), além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, o unitário no piso.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, e não havendo novas circunstâncias a determinar sua prisão, não sendo suficiente a sentença condenatória recorrível, poderá apelar em liberdade.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Intime-se o réu pessoalmente. Comunique-se.

São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA